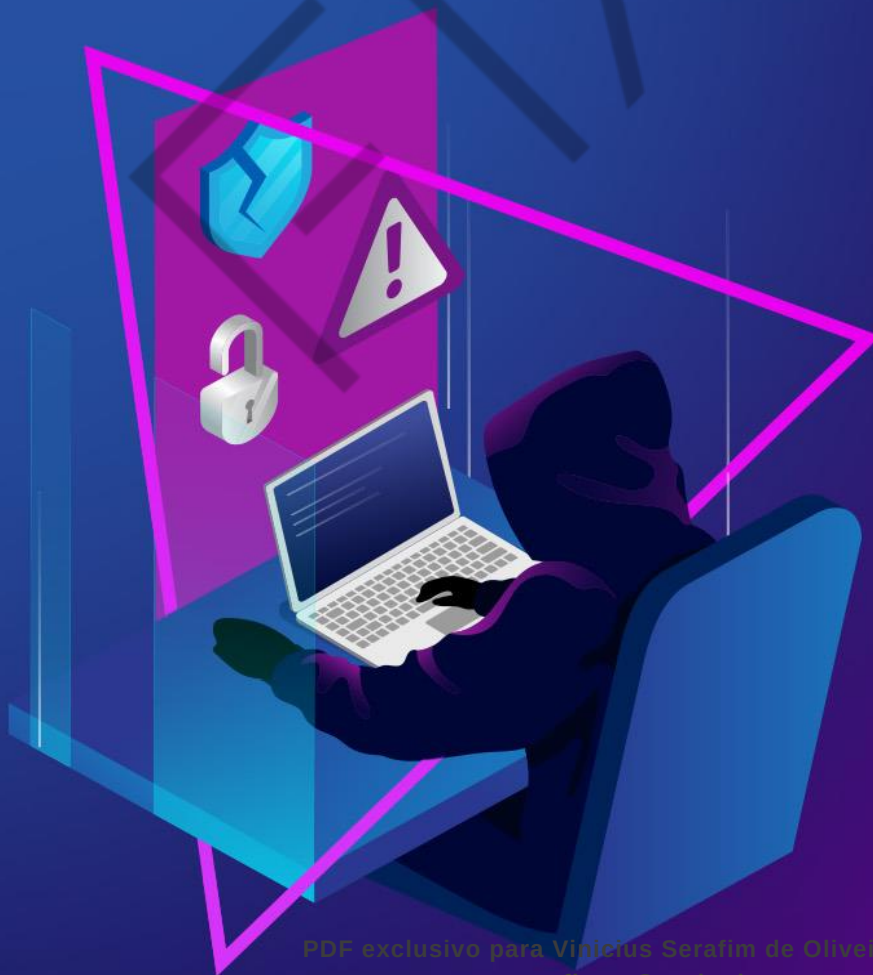


IT GOVERNANCE FINAL ROUND

REDES SOCIAIS, RELAÇÕES DIGITAIS



5

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Caso Carolina Dieckmann.....	6
Figura 2 – Marco civil da internet	7
Figura 3 – Evolução das redes sociais.....	7
Figura 4 – Variedade de redes sociais	9
Figura 5 – Canais no Youtube.....	10
Figura 6 – Crimes Eletrônicos	11
Figura 7 – Maria Julia Coutinho, jornalista da TV Globo	12
Figura 8 – Boas práticas nas redes sociais.....	13
Figura 9 – Liberdade de Expressão	15
Figura 10 – Crimes nas Redes Sociais	17
Figura 11 – Direito ao esquecimento.....	18
Figura 12 – Herança Digital.....	20
Figura 13 – Testamento digital	23
Figura 14 – Fake News	24
Figura 15 – Donald Trump	26
Figura 16 – Notícia falsa na Folha de S. Paulo	26

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Injúria por preconceito; Preconceito ou Discriminação	12
--	----

EMSE

SUMÁRIO

REDES SOCIAIS, RELAÇÕES DIGITAIS.....	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 O QUE SÃO E DE ONDE VIERAM AS REDES SOCIAIS?	7
2.1 Definições e histórico das redes sociais.....	7
3 CRIMES PRATICADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS	10
4 DISCURSO DE ÓDIO NAS REDES SOCIAIS	11
5 LIBERDADE DE EXPRESSÃO	14
5.1 O que prevê a legislação nacional atual?.....	15
6 MANIFESTAÇÕES NAS REDES SOCIAIS.....	16
6.1 Alguns casos reais	16
7 O QUE PREVÊ O MARCO CIVIL DA INTERNET?	17
7.1 Direito ao esquecimento.....	18
8 REDES SOCIAIS PÓS-MORTE.....	19
8.1 Como as empresas estão tratando o assunto pós-morte.....	23
9 NOTÍCIAS INVENTADAS E MANIPULADAS NA INTERNET	24
9.1 Fake News – Notícias Falsas	24
9.2 Caso Donald Trump	25
9.3 Como a Fake News pode ser abordada no direito	26
CONCLUSÃO.....	27
REFERÊNCIAS.....	28

REDES SOCIAIS, RELAÇÕES DIGITAIS

1 INTRODUÇÃO

Com a popularização e o crescimento exponencial das redes sociais, a cada dia as pessoas acabam se relacionando mais e, de certa forma, se expondo mais, promovendo a disseminação de novas ideias e opiniões, bem como compartilhando informações verdadeiras e falsas com muita rapidez. Hoje, é possível bombardear uma rede social com uma *fake news* e propagá-la em segundos, causando grandes transtornos, dúvidas e, por vezes, prejudicando a pessoa-alvo.

Diante da quantidade de informações que trafegam nas redes sociais e propagam-se, rompendo os limites dos continentes, é necessário refletirmos um pouco sobre o assunto.

- Qual o tipo de comunidades/redes sociais você frequenta?
- Quais conteúdos você compartilha?
- Quais os assuntos que mais te interessam?
- Com qual frequência você acessa as redes sociais?
- Você costuma se expor em demasia?
- Você costuma dizer os lugares que frequenta? Viagens?
- Costuma fazer check-ins em todos os lugares que vai?
- Costuma compartilhar informações de terceiros?
- Costuma promover críticas? Curtidas em demasia?

Em meio à facilidade de expor tantas informações, bem como de promover comentários, *posts*, *likes*, opiniões, piadas, fotos e músicas, é necessário tomarmos cuidado para não infringirmos a liberdade de expressão de terceiros, nem expormos ou promovermos comentários racistas e preconceituosos, a fim de não violarmos os direitos das pessoas naquilo que compartilhamos nas redes.

O Direito tem tentado regulamentar e tratar o uso das novas tecnologias existentes, além de arbitrar o seu uso. O Brasil, por sua vez, elaborou a Lei nº 12.737,

conhecida como **Lei Carolina Dieckmann**, que dispõe sobre identificação criminal para delitos informáticos. A referida Lei inclui em nosso Código Penal:

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita: Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano e multa (BRASIL, 2012).

O que diz a Lei Carolina Dieckmann?

A Lei 12.737/2012, também conhecida como Lei Carolina Dieckmann, inseriu no código penal o crime de invasão de dispositivo informático, isto é, celulares, notebooks, tablets, etc.

A primeira lei a punir crimes cibernéticos dispõe sobre a invasão de dispositivos informáticos:

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.

Por que surgiu a Lei Carolina Dieckmann?

A Lei Carolina Dieckmann surgiu em 2012, após episódio de vazamento de 36 fotos da atriz em 2011.

À época, a atriz teve seu computador invadido por hackers, que o fizeram através do e-mail de Carolina. Antes de ter suas fotos vazadas, ainda, os hackers tentaram extorqui-lá, pedindo dinheiro em troca da não publicação das fotos.

Foi então que surgiu a primeira lei que visava proteger a informação e dados individuais no ambiente digital.

Figura 1 – Caso Carolina Dieckmann
Fonte: Projuris (2024)

Já a Lei nº 12.965/14, denominada **Marco Civil da Internet**, criada em março de 2014, prevê a regulamentação do uso da internet por meio de direitos e deveres dos usuários. A referida lei possui seus princípios e fundamentos interligados a alguns direitos constitucionais, prevendo a liberdade de expressão e a privacidade no que diz respeito ao uso da internet no Brasil.

As causas que versam sobre o ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou aos direitos de personalidade sobre a disponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. Artigo 19, parágrafo 3º.



Figura 2 – Marco civil da internet
Fonte: FIAP (2017)

2 O QUE SÃO E DE ONDE VIERAM AS REDES SOCIAIS?

2.1 Definições e histórico das redes sociais

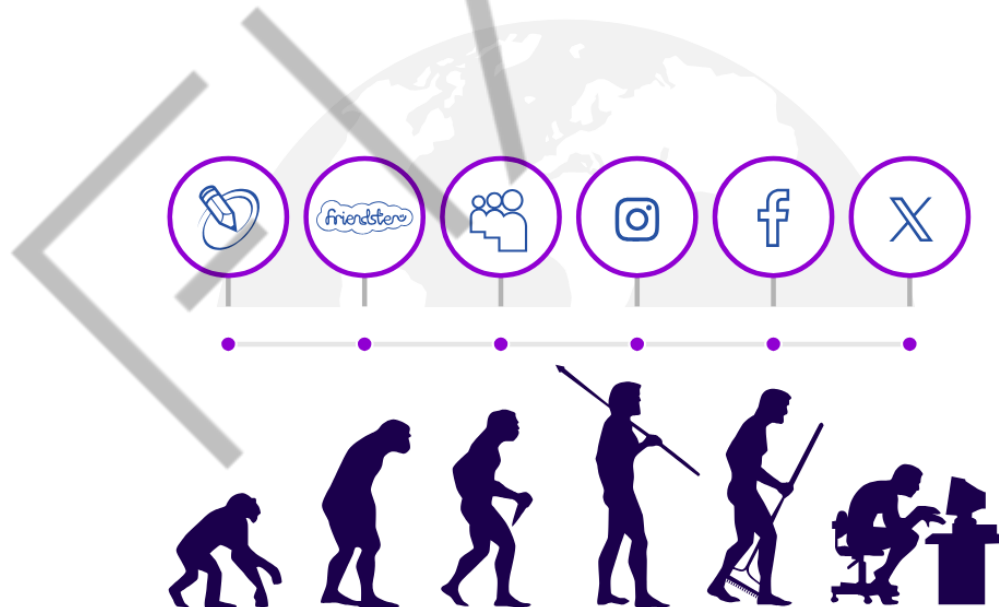


Figura 3 – Evolução das redes sociais
Fonte: FIAP (2020)

O conceito de redes sociais antecede os recursos tecnológicos hoje existentes. Originam-se no começo do século XX, quando grupos de pessoas se relacionavam a fim de promover discussões sobre assuntos de interesses comuns. A partir do

surgimento da internet, no final da década de 1960, mais precisamente em 1969, vieram os precursores do que atualmente se tornaram as redes sociais.

Uma das ferramentas precursoras das redes foi o *Internet Relay Chat* (IRC), de 1985, que promovia a comunicação entre pessoas, grupos e a troca de arquivos. A partir desse momento, surgiram outras que foram se popularizando e cada vez mais disseminando informações entre grupos de pessoas, rompendo os limites geográficos e de interesses ao redor do mundo.

A partir dos anos 2000 surgiram instrumentos que realmente revolucionaram a comunicação das redes sociais, amparados pelo crescimento exponencial da internet e pelo avanço e a facilidade de acesso aos recursos tecnológicos. São exemplos destas ferramentas: Orkut, Flickr, Youtube e LinkedIn, até que, no ano de 2004, foi criado e apresentado para o mundo o Facebook, ferramenta que revolucionou as redes sociais e rivalizou o mundo tecnológico com o seu crescimento demográfico e a quantidade de usuários aderentes em poucos meses. Desde então, novas vertentes de redes sociais, cada qual com temas, culturas, tendências, motivações etc., passaram a fazer parte deste portfólio, promovendo maior interoperabilidade, além da disseminação de interesses e vertentes de informações nos quatro cantos do planeta.

De acordo com Duarte e Frei (2008, p. 156), “redes sociais são uma estrutura composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações, que possuem valores, ideias e objetivos em comum”.

Levando em conta essa definição, as redes sociais podem ser classificadas como uma estrutura social composta por um conjunto de pessoas ou instituições interligadas tecnologicamente, tanto pela internet como por uma rede local, compartilhando interesses comuns, dados, fotos, imagens, músicas, status, notícias, pontos de vista, opiniões e locais visitados, ou seja, tudo o que desejarem, seja com amigos, conhecidos e grupos específicos ou até mesmo disponibilizar essas informações para o mundo digital.

Uma das principais características das redes sociais é justamente o compartilhamento massivo de informações para pessoas de interesses comuns, promovendo a relação e interação, rompendo limites geográficos e aproximando os indivíduos.

- Dentre os brasileiros que acessam a internet, a rede social favorita é o WhatsApp (169 milhões), seguido pelo Youtube (142 milhões) e, em terceiro lugar, pelo Instagram (113 milhões) (VOLPATO, 2023).
- O Brasil tinha 144 milhões de usuários ativos nas redes sociais em janeiro de 2024, o que corresponde a 66,3% da população total (KEMP, 2024).
- A liderança no cenário global é ocupada pelo Facebook, com 2,96 bilhões de usuários ativos (VOLPATO, 2023).



Figura 4 – Variedade de redes sociais
Fonte: FIAP (2020)

Todo esse avanço tecnológico, aliado à popularização da internet e à adesão do público às redes sociais, resulta em uma significativa parte do acesso à internet sendo mediada por essas plataformas. Isso também abre portas para uma série de problemas, como publicações inadequadas, preconceitos, *bullying* e a circulação ilegal de músicas e informações. Em resumo, trata-se de uma via aberta para todo tipo de tráfego de informações.

Desta maneira, é necessário atentar-se a algumas condutas básicas para a boa utilização das redes sociais, justamente na tentativa de não promover qualquer tipo de infração, seja no sentido de comentários, postagens preconceituosas ou até mesmo exposição de terceiros.

De acordo com Lemos (2003), as diversas manifestações socioculturais contemporâneas indicam que o problema do excesso de informação está relacionado ao surgimento de vozes e discursos que antes eram reprimidos pela edição feita pelos meios de comunicação de massa. A liberdade na emissão de conteúdos se reflete nas novas formas de interação social, na disponibilização de informações e na dinâmica de opiniões e movimentação nas redes.

Isto evidencia que a “liberdade de expressão” promovida pelas redes sociais se traduz em um manifesto contínuo de opiniões e interesses que se tornam públicos a todo momento, alcançando grandes audiências. A quantidade crescente de blogs e canais no YouTube nos últimos anos ilustra como esses meios têm reunido seguidores e criado comunidades que compartilham de seus pontos de vista e opiniões.

Iniciativas como essas demonstram o poder da pluralização dos discursos na web 3.0, permitindo ao indivíduo passar de espectador para produtor de conteúdo.

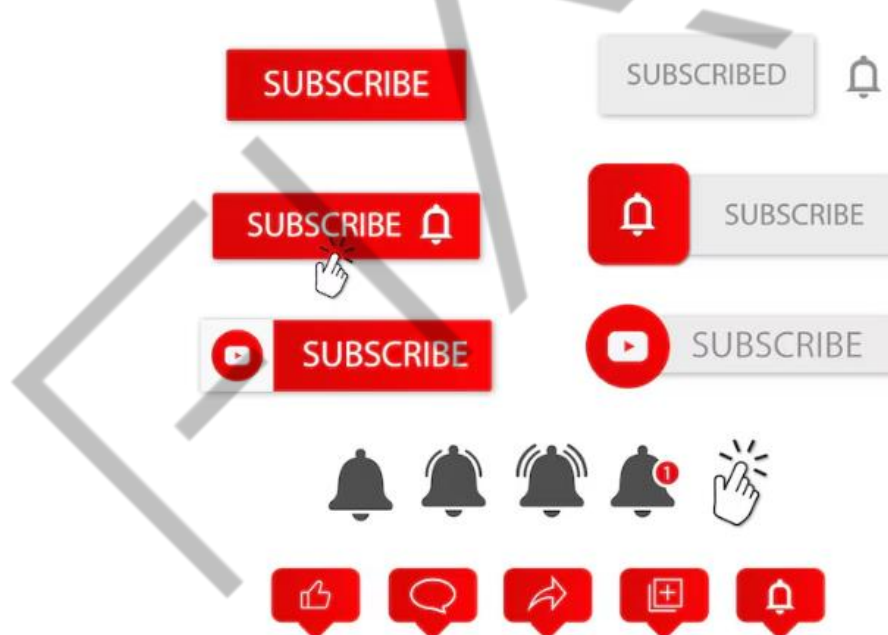


Figura 5 – Canais no Youtube
Fonte: Freepik (2024)

3 CRIMES PRATICADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS

- Crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação) – Artigos 138 a 140 do Código Penal (CP).
- Ameaça – Art. 147 do CP.

- Pedofilia – Art. 241, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 80-69/90 alterada pela Lei 11829/05.
- Furto – Art. 155 do CP.
- Estelionato - Art. 171 do CP.
- Falsa Identidade - Art. 307 do CP.
- Concorrência Desleal - Art. 195, Lei 9279/96.
- Violação de Direitos Autorais - Art. 184 do CP.
- Violação do Segredo Profissional - Art. 154 do CP.



Figura 6 – Crimes Eletrônicos
Fonte: Google Imagens (2020)

4 DISCURSO DE ÓDIO NAS REDES SOCIAIS

Injúria por Preconceito	Preconceito ou Discriminação
Código Penal	Lei 7716/89
Art. 140: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.	Art. 20: Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Pena - detenção de um a seis meses e multa.	Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Quadro 1 – Injúria por preconceito; Preconceito ou Discriminação
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Um exemplo conhecido e que foi amplamente divulgado de crime cibernético ocorreu com a jornalista Maria Júlia Coutinho, conhecida como Maju. Ela sofreu diversos ataques racistas na internet, evidenciando como a discriminação pode se manifestar de forma cruel e pública no ambiente digital.

O site do G1 relata que as quatro pessoas denunciadas pelo Ministério Público (MP) por crimes de injúria e racismo contra a jornalista, segundo investigações, participavam de um verdadeiro "exército" no Facebook dedicado à prática de crimes cibernéticos. Alguns dos grupos criminosos dos quais Érico Monteiro dos Santos, Rogério Wagner Sales, Kaique Batista e Luiz Carlos de Araújo faziam parte tinham mais de 20 mil membros, diz o MP.



Figura 7 – Maria Julia Coutinho, jornalista da TV Globo
Fonte: Globo.com (2016)

Com a criação de novas leis e a adaptação das existentes para lidar com os desafios do universo tecnológico atual, é evidente que, apesar da liberdade de expressão permitir a exposição de ideias, comentários e críticas, é fundamental agir com cautela. Isso é essencial para evitar a violação das leis e a prática de delitos contra terceiros.

É essencial que a liberdade de expressão respeite o ponto de vista das pessoas que nos cercam para evitar a prática de infração, calúnia, preconceito etc.

Devemos considerar o que realmente pode ser público e o que deve ser privado e, também, pensar antes de promover qualquer tipo de publicação ou comentário. Para elucidar tais apontamentos, a *Apex Brasil* criou um manual de boas práticas nas redes sociais e traz em seu conteúdo algumas recomendações básicas que podem ser usadas por qualquer usuário das mídias sociais.



Figura 8 – Boas práticas nas redes sociais
Fonte: Apex Brasil (2017)

1) Regras básicas de boa convivência e de educação adotadas pela empresa são válidas para ambientes on-line também. Respeite para ser respeitado e trate o outro como você gostaria de ser tratado.

2) É falsa a impressão de que nas mídias sociais é permitido falar de tudo, sobre qualquer pessoa ou empresa, sem haver consequências ou penalidades. Fique atento, pois participar das redes sociais é um ato de caráter público. Você será responsável por tudo o que publicar, assim como é pelo que faz no dia a dia, com uma grande diferença: geralmente não há provas do que você fala em uma mesa de bar, mas na internet tudo fica registrado.

3) Antes de responder ou fazer um comentário, verifique o que outras pessoas já comentaram para evitar repetições desnecessárias e mal-entendidas. Seja prudente, pois seu comportamento na web diz muito sobre você.

4) Nunca tente calar usuários que se comportam de maneira inconveniente. Deixe a moderação por conta dos moderadores.

5) Nunca responda de forma grosseira, mesmo que usem de grosseria contra você. Pessoas inteligentes privilegiam os argumentos contra a falta deles. Quando a pessoa não merecer sua atenção por falta de modos, simplesmente a ignore.

6) Não responda de “cabeça quente”. Quando receber uma mensagem que o perturbou, espere um pouco para responder.

7) Não torne públicas mensagens de caráter pessoal. Para isso, utilize seu e-mail pessoal.

8) Responsabilidade, respeito aos direitos autorais e à privacidade devem guiar o comportamento dos colaboradores da *Apex-Brasil* nas mídias sociais. Além disso, é importante seguir princípios gerais de conduta, tais como:

- Boa-fé.
- Honestidade.
- Cortesia.
- Transparência.
- Moralidade.
- Legalidade.

9) Aceite críticas educadamente. Veja o que pode ser levado como aprendizado. Mesmo que não concorde inicialmente, agradeça e siga.

5 LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Segundo Bruno Fontenele Cabral (2010), todo indivíduo tem o direito de expressar livremente suas opiniões, ideias e pensamentos. No entanto, esse direito deve ser exercido sem cometer crimes que possam comprometer os direitos dos outros. Isso inclui o abuso de poder para cometer injúria e difamação sob o pretexto de liberdade de expressão.



Figura 9 – Liberdade de Expressão
Fonte: Shutterstock (2020)

5.1 O que prevê a legislação nacional atual?

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 – Art, 5º, Inc X:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (BRASIL, 1988).

CÓDIGO CIVIL:

Art. 11: Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Art. 20: Salvo autorizados, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais.

Art. 21: A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências para impedir ou fazer cessar o ato contrário a esta norma (BRASIL, 2002).

O seu direito termina onde começa o direito do próximo.

Reforçamos a importância de ter cautela e cuidado ao manifestar-se nas redes sociais, para evitar prejudicar a imagem de terceiros e evitar cometer crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria.

6 MANIFESTAÇÕES NAS REDES SOCIAIS

6.1 Alguns casos reais

A dentista J.T., de 37 anos, não hesitou quando viu um anúncio no Facebook vendendo ingressos para o show da banda inglesa Coldplay, em São Paulo. O comunicado, feito na página do empresário Rodrigo Bittar, orientava os interessados a fazer uma transferência bancária no valor combinado – os ingressos chegariam pelos Correios dez dias depois do pagamento. J.T. comprou dois tíquetes, por R\$ 1,7 mil. E está esperando por eles até hoje. Detalhe: o espetáculo que lotou o Allianz Park, na Zona Oeste da capital paulista, ocorreu no dia 7 de abril.

A dentista procurou insistentemente por Bittar. Em um primeiro momento, ele teria dito que “estaria com os ingressos em mãos e os enviaria no dia seguinte.” Como não cumpriu o combinado, J.T. voltou a procurá-lo, mas o empresário já havia deletado sua conta na rede social e não atendia mais ao telefone. No dia do show, Bittar reapareceu no Facebook. Disse que havia sofrido um golpe e que os fornecedores não haviam entregado os ingressos. “Depois de publicar isso, ele sumiu de novo. Mas como os fornecedores não entregaram, se ele havia dito que os convites estavam com ele?”, questionou a mulher.

Além de J.T, cerca de 50 pessoas compraram, e não receberam, os ingressos de Bittar, com um prejuízo que ultrapassa os R\$ 100 mil e está sendo investigado pelo 15º DP, no bairro paulistano do Itaim Bibi.

“Com as informações do dono do perfil, obtidas na Justiça, temos como localizar o IP”, disse o delegado. Mas a apuração não é rápida. Hoje, em São Paulo, por conta da alta demanda, esses dados demoram de 6 a 8 meses para chegar à delegacia. O caso Coldplay ainda está sob investigação. Segundo as vítimas, Bittar está foragido no exterior. Procurada pela reportagem, a irmã do acusado e também advogada, Alexandra Bittar, afirmou que seu irmão está fora do país para se tratar de uma depressão. Ela alega que entrou em contato com as pessoas que se sentiram injustiçadas para ressarcir o valor.

Fonte: AMARAL (2016).



Figura 10 – Crimes nas Redes Sociais
Fonte: FIAP (2017)

Outro delito comum na internet – e não menos grave – que também passou a ocorrer no Facebook é a pornografia infantil, tipificado no Art. 241-A, do *Estatuto da Criança e do Adolescente*. Trazemos um caso ocorrido no estado de Minas Gerais, em que o infrator publicou em seu perfil pessoal no Facebook fotos nuas de uma adolescente, após tê-las recebido em um grupo de WhatsApp.

Não poderia haver outro resultado além da condenação criminal deste infrator, devido à clara violação dos direitos da adolescente.

Comete o crime previsto no Art. 241-A do ECA aquele que publica ou, no mínimo, divulga, via compartilhamento, na sua página pessoal do Facebook, fotos de uma adolescente de quatorze anos nua.

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

7 O QUE PREVÊ O MARCO CIVIL DA INTERNET?

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), considerado para o Brasil como o projeto de lei mais relevante para o uso da internet, foi sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff durante o *Net Mundial* (Encontro Multissetorial Global sobre o Futuro

da Governança da Internet). A referida lei tem como principais objetivos assegurar a garantia, direitos e deveres para o uso da internet.

Em meio à liberdade de expressão e o desejo das pessoas em dizer o que estão pensando (opiniões, críticas, pontos de vista político etc.), o Marco Civil da Internet aborda a massificação das informações e visa resolver tais conflitos, tanto do ponto de vista dos usuários quanto dos provedores de serviços.

7.1 Direito ao esquecimento

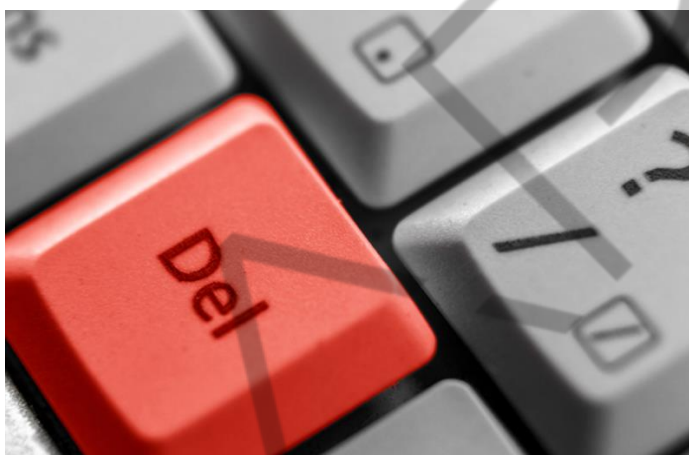


Figura 11 – Direito ao esquecimento
Fonte: Shutterstock (2017)

O direito ao esquecimento é uma questão que antecede a tecnologia e atualmente tem sido muito discutida no mundo. Trata-se da não exposição pública de algum fato ou crime que uma determinada pessoa tenha cometido, mesmo que o acontecimento seja verídico.

A ideia vem basicamente do seguinte princípio: se por ventura a pessoa tiver cumprido algum delito ou alguma pena, o fato pode ser “esquecido” a fim de não promover nenhum transtorno na atualidade, como a procura de um novo emprego ou a simples vontade de se inserir novamente no contexto social. É uma questão de justiça: uma vez julgada e cumprida sua pena, a pessoa não deve ser eternamente julgada por seu delito. Portanto, ela tem o direito de ser reintegrada na sociedade e reconstruir sua vida.

Você já deve ter ouvido que a “internet não esquece”. Embora essa constatação possa ser benéfica em muitos contextos, sua aplicação aos seres humanos pode resultar em efeitos prejudiciais: com uma simples busca no Google, ações e

declarações feitas décadas atrás podem ser rapidamente “desenterradas,” fazendo com que seus responsáveis voltem a enfrentar as consequências dessas ações.

O caso do diretor James Gunn, que foi demitido pela Disney da direção do filme “Guardiões da Galáxia 3” em julho de 2018 devido a declarações feitas em sua conta pessoal do Twitter (atual X) dez anos antes (ABAD-SANTOS, 2018), levanta a questão de até que ponto é justo que ele pague um preço tão alto por piadas que foram sim de mau gosto (e não é isso que está sendo discutido aqui). Esse exemplo nos leva a refletir sobre a equidade e o impacto das consequências enfrentadas por ele.

Será que somos a mesma pessoa que éramos dez anos atrás? Convenhamos que, ao menos, como se dará este direito ao esquecimento é uma questão a ser debatida.

O que o Conselho da Justiça Federal prevê acerca do assunto é o seguinte:

ENUNCIADO 531 – CJF

A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento.

Art. 11 do CP: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos passados, mas especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados.

Trata-se de uma questão muito nova, é verdade. Discussões como essas são necessárias para um futuro tecnológico e justo para todos.

8 REDES SOCIAIS PÓS-MORTE

O que acontece com a vida digital depois da morte?

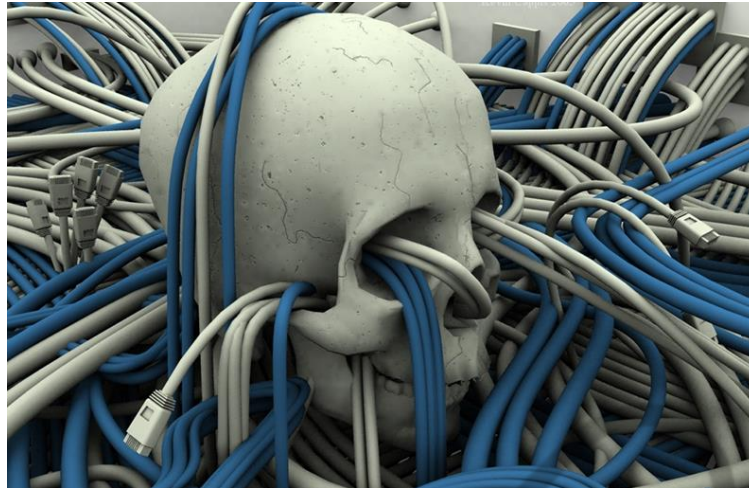


Figura 12 – Herança Digital
Fonte: Kevin Cappis (2005)

A evolução da tecnologia gerou a necessidade de criar senhas para acessar informações em sistemas e ferramentas, que, teoricamente, devem ser de uso pessoal e intransferível. Hoje, quase tudo o que acessamos requer segurança e privacidade, desde e-mails e contas bancárias até sistemas informatizados, computadores, celulares e redes sociais. Essas redes sociais, em particular, podem revelar muito sobre a personalidade de uma pessoa, incluindo seus contatos, acessos e interações, refletindo aspectos significativos de sua vida digital.

A Constituição de 1988 elevou a herança à condição de direito fundamental, e com as novas práticas sociais, é essencial garantir que os bens que compõem o patrimônio digital dos indivíduos sejam acessíveis a seus herdeiros, sejam eles necessários ou testamentários. No entanto, muitas empresas que oferecem produtos e serviços na internet têm sistematicamente negado o direito à herança digital.

Foram criados dois projetos de leis que buscam regulamentar a matéria acerca de herança digital:

- PL 4099/2012.
- PL 4847/2012 (acrescido do Capítulo II-A e os arts. 1.797-A a 1.797-C a Lei nº 5.406, de 10 de janeiro de 2002), sendo:

ART. 1797-A

A herança digital refere-se como conteúdo intangível do falecido tudo o que é possível guardar ou acumular em espaço virtual, nas condições seguintes:

I Senhas.

II Redes Sociais.

III Contas da Internet.

IV Qualquer bem e serviço virtual de titularidade do falecido.

ART. 1.797-B

Se o falecido, tendo capacidade para testar, não o tiver feito, a herança será transmitida aos herdeiros legítimos.

ART. 1.797-C

Cabe ao herdeiro.

I – Definir o destino das contas do falecido.

A) Transformá-la em memorial, deixando o acesso restrito a amigos confirmados e mantendo apenas o conteúdo principal ou:

- Apagar todos os dados do usuário;
- Remover a conta do antigo usuário.

Cabe salientar que ainda não existem leis em vigor que tratem especificamente a matéria em tela. Ocorrem decisões ambíguas no sentido de liberar ou não o conteúdo digital da pessoa falecida.

Contudo, o Marco Civil da Internet estabelece fundamentos importantes para abordar questões relacionadas à herança digital. Ele defende a liberdade de expressão, a proteção da privacidade, a proteção dos dados pessoais e a inviolabilidade e sigilo das comunicações na internet. Assim, o Marco Civil da Internet complementa a Lei nº 4.099/2012, alinhando-se com suas diretrizes e proporcionando uma base regulatória mais robusta para lidar com a herança digital.

Assim, diante da ausência de jurisprudência consolidada para resolver todos os conflitos relacionados à herança digital, algumas empresas estão antecipando esses desafios. Elas têm incluído cláusulas específicas nos termos de aceitação de privacidade para abordar essas questões e garantir maior clareza sobre o tratamento dos dados digitais em caso de falecimento do usuário.

Diante do exposto, cabe a nós, usuários das ferramentas tecnológicas, lermos com atenção os termos de uso e privacidade das ferramentas e, até mesmo, promover a criação de um “Testamento Digital”, deixando as senhas em nome de um parente.

Segundo Renato Opice Blum (apud VELOSO, 2012), “os parentes têm direito às informações e arquivos postados por quem já morreu, mas não há nada que possa ser feito quanto ao destino da conta. O usuário concordou com essa política no momento em que fez a inscrição no site. Então, a empresa não está errada em seguir o que foi previamente determinado”. Para ele, ler antes de assinar – ou, nesse caso, clicar – é uma das principais precauções que o usuário deve tomar.

A questão é complexa, principalmente porque não há precedentes na lei que possam servir de orientação sobre o que fazer com uma herança digital. “A cada dia que passa, o legado que deixamos na internet fica maior. E, considerando que alguma parte desse conteúdo possa ter valor comercial, chegará o momento em que ficará difícil diferenciar a herança real da digital” (VELOSO, 2012). Como na vida real, a melhor estratégia é pensar desde já sobre o que fazer com os nossos bens digitais quando partirmos. A seguir, há um passo a passo para ajudar a refletir sobre o assunto.

Como administrar seu espólio digital?

1) Leia as letras miúdas.

Se você quer ter certeza sobre o que acontecerá após sua morte com as informações que colocou na internet, consulte os termos de privacidade das redes sociais antes de criar um perfil.

2) Estabeleça um executor digital

Serviços como o "ifidie.org" (algo como "se eu morrer") permitem que suas senhas sejam enviadas para uma pessoa específica em caso de morte.

3) Conheça o valor

Se tiver valor comercial ou artístico, o conteúdo deixado em uma página de internet passa a fazer parte da herança "física" da pessoa que morreu.

4) Corra atrás

De acordo com consultores, a família tem direito a receber o conteúdo postado na internet pelo falecido, desde que não contenha dados sigilosos. Porém, isso não significa que a página poderá continuar no ar.

5) Não deixe em branco

Encontre as redes sociais que a pessoa costumava frequentar. Deixar as páginas abandonadas pode permitir que vândalos estraguem a memória de um ente querido.

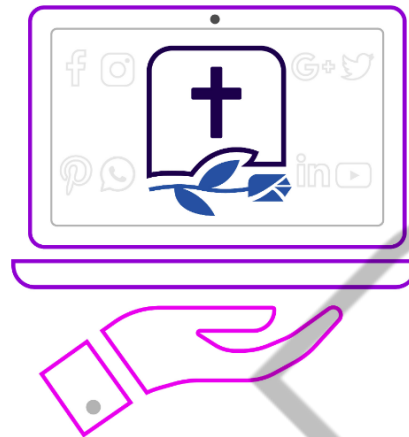


Figura 13 – Testamento digital
Fonte: FIAP (2017)

8.1 Como as empresas estão tratando o assunto pós-morte

Conforme matéria de Padrão (2017) é assim que as empresas estão tratando do assunto:

GOOGLE: a empresa disse que pode trabalhar com os membros imediatos da família e com representantes para ajudar a fechar a conta de uma pessoa falecida ou, em certas circunstâncias, até mesmo fornecer o conteúdo da conta de um usuário. Mas não fornece senhas ou outros detalhes de login. A solicitação só é atendida após uma "cuidadosa análise".

FACEBOOK: a empresa alerta que sempre aguarda que outras pessoas reportem a morte de um usuário para então ativar o perfil dela como um memorial, serviço que existe para deixar a conta do falecido em atividade. Quando uma conta vira memorial a expressão "Em memória de" será exibida ao lado do nome da pessoa em seu perfil e o Facebook mantém a visibilidade do conteúdo daquela pessoa tal como está, com as respectivas configurações de privacidade, ou seja, posts públicos continuarão públicos, idem para os restritos aos amigos.

INSTAGRAM: como o Instagram é do Facebook, a política e os procedimentos são praticamente os mesmos. Você pode notificar que a conta é de uma pessoa falecida ou solicitar para transformá-la em memorial.

WHATSAPP: neste caso é diferente, pois trata-se de um aplicativo de mensagens privadas protegidas por criptografia. Como o WhatsApp diz não armazenar nenhum conteúdo compartilhado dos usuários – sejam mensagens, áudios, fotos ou vídeos – a família só consegue recuperar esse conteúdo se tiver o número do celular e a senha (ou se a conta não estiver protegida por senha).

APPLE: para o iCloud, serviço de armazenamento de dados em nuvem da Apple, os termos dizem assim: "a menos que exigido por lei, você concorda que a sua conta não é passível de transferência e que quaisquer direitos ao seu ID Apple ou conteúdo de sua conta

terminam com a sua morte. Após o recebimento de cópia de uma certidão de óbito, a sua conta poderá ser encerrada e todo o conteúdo da mesma será apagado".

Com base nos documentos coletados, podemos concluir que cada empresa tem uma forma diferente de tratar a herança digital e que, primeiramente, a empresa deverá ser informada do falecimento do usuário para que possa promover os protocolos indicados no termo de uso e privacidade.

9 NOTÍCIAS INVENTADAS E MANIPULADAS NA INTERNET

9.1 *Fake News* – Notícias Falsas

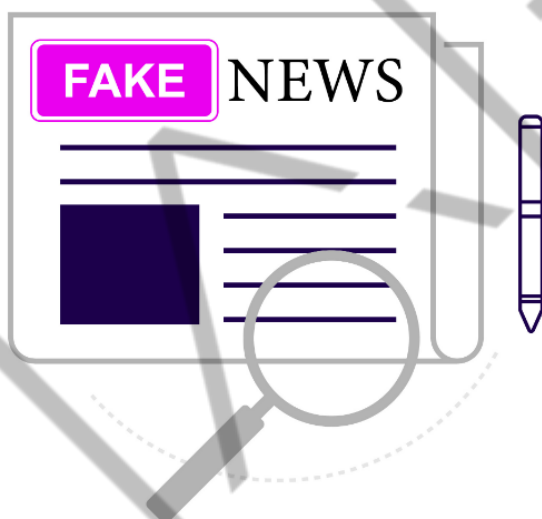


Figura 14 – Fake News
Fonte: FIAP (2017)

Fake News, ou notícias falsas, são boatos e fofocas, ou seja, todas as notícias inventadas e manipuladas na internet e nas redes sociais.

Por vezes, as *fake news* tomam proporções tão grandes que chegam ao ponto de quase tornarem-se verdades. Em 2016 a *Oxford Dictionaries* elegeu a palavra “pós-verdade” (*post-truth*) como a palavra do ano, cujo significado é: “o que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”. Essa tendência social, há muito já prenunciada pelo sociólogo polonês Zigmunt Bauman, ao longo da criação do argumento “líquido” em suas obras, pôde ser largamente observada nas eleições dos últimos anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

As redes sociais tornam-se uma verdadeira incubadora de notícias falsas, uma vez que cada pessoa pode dizer o que quiser, até mesmo uma mentira. Este fenômeno de notícias falsas não é novidade, pois os programas de TV e algumas revistas promovem comentários (verdadeiros ou não) acerca de artistas e pessoas públicas com certa frequência.

Dessa forma, as redes sociais apenas serviram como principal aliado para uma disseminação instantânea e volumosa, podendo alcançar milhões de pessoas em poucos minutos.

Somada à questão das *fake news*, ainda existe a possibilidade de criar usuários falsos nas redes sociais, ou seja, pessoas que utilizam outros nomes, idades etc.

Os sites que promovem as notícias falsas podem ser categorizados em quatro modelos:

- Intencionalmente buscam enganar.
- Reputação razoável com compartilhamento sem verificar procedências e verdades.
- Manipulam informações de forma tendenciosa.
- Fins humorísticos.

9.2 Caso Donald Trump

As redes sociais foram apontadas como corresponsáveis pela improvável vitória de Donald Trump para presidência dos Estados Unidos. Segundo os críticos, as empresas de tecnologia transformaram-se em um ninho de desinformação e manipulação de opinião pública e pouco fizeram para contornar o problema.

Desde então, Google, Facebook, X e outras companhias que ganham dinheiro distribuindo o conteúdo de terceiros, anunciaram medidas para tentar conter a proliferação de notícias falsas e desinformação. Não é uma tarefa fácil e, por enquanto, há muito mais promessas do que resultados efetivos.



Figura 15 – Donald Trump
Fonte: Google Imagens (2017)



Figura 16 – Notícia falsa na Folha de S. Paulo
Fonte: Folha de S. Paulo (2009)

A reportagem da Folha de São Paulo, datada de 2009, é falsa. A ficha da ex-presidente Dilma Rousseff é incorreta, assim como a suposta informação sobre o sequestro de Delfim Netto.

9.3 Como a Fake News pode ser abordada no direito

Direito Penal → Calúnia, Injúria e Difamação.

- Art. 30 do Decreto Lei nº 4.766/42 (Crimes contra segurança do Estado).

Divulgar notícia que possa gerar pânico ou desassossego público.

- Art. 41 da Lei de Contravenções Penais.

Promover alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto.

Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa de duzentos mil reais.

- Responsabilidade civil.

Danos Morais.

CONCLUSÃO

A internet mudou a dinâmica na geração da informação. Se décadas atrás éramos meros receptores passivos das informações geradas por veículos de comunicação e formadores de opinião, com a criação dos blogs e a proliferação das redes sociais, ganhamos o poder de gerar informações, produzindo uma verdadeira democratização da livre circulação de ideias.

Contudo, as redes também deram voz a pessoas que, de forma irresponsável, não medem esforços ao disseminar informações falsas sobre uma determinada empresa ou pessoa. Se os linchamentos físicos são reprováveis (mesmo em casos em que, de fato, há um culpado), presenciamos hoje verdadeiros linchamentos virtuais, e, em muitos casos, de forma absolutamente injusta.

O direito à expressão deve ser mantido, pois qualquer tipo de regulação ou censura prévia não parece ser o caminho, afinal, “quem vigia os vigilantes?”. A **educação**, portanto, é o melhor caminho: os internautas devem, sim, se informar pela internet da forma mais livre possível, contudo, desenvolvendo um pensamento crítico. Como posso buscar uma maior confiabilidade das informações que estou recebendo?

Assim como em um diagnóstico médico buscamos “uma segunda opinião”, uma segunda, terceira, quarta opinião deve ser o padrão das informações transmitidas pela internet. A busca por várias fontes e o cruzamento de informações é a melhor forma de não ser levado ao erro, formulando conclusões precipitadas.

REFERÊNCIAS

ABAD-SANTOS, A. **Disney has fired Guardians of the Galaxy director James Gunn over old, gross tweets.** 2018. Disponível em: <<https://www.vox.com/2018/7/20/17596506/disney-fired-james-gunn-guardians>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

APEX BRASIL. **Boas práticas nas redes sociais.** [s.d.]. Disponível em: <https://abcpublica.org.br/wp-content/uploads/2021/06/apex_brasil_Boaspraticasnasredessociais.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil:** texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. 496 p. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BRASIL. **Código penal.** Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017(a). 138 p. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529748/codigo_penal_1ed.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Brasília: Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.829, de 25 de novembro de 2008.** Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. Brasília: Diário Oficial da União, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012.** Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm>. Acesso em: 30 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.** Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília: Diário Oficial da União, 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em 30 ago. 2024.

CABRAL, B. F. "Freedom of speech". Considerações sobre a liberdade de expressão e de imprensa no direito norte-americano. **Jus Navigandi**, n. 2640, 2005.

DUARTE, F.; FREI, K. Redes Urbanas. O tempo das Redes. São Paulo: Perspectiva, 2005. In: DUARTE, F.; QUANDT, C.; SOUZA, Q. **O Tempo Das Redes**. Editora Perspectiva, 2008.

GIRARDELLO, D. P. **Crimes no Facebook**. 5 mar. 2017. Disponível em: <<https://diogoprestes.jusbrasil.com.br/artigos/438079943/crimes-no-facebook>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

KEMP, S. Digital 2024: Brazil. **DataReportal**, 23 fev. 2024. Disponível em: <<https://datareportal.com/reports/digital-2024-brazil?rq=Digital%202024%3A%20Brazil>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

LEMONS, A. C. Cibercultura: alguns pontos para compreender a nossa época. In: CUNHA, P. (org.). **Olhares sobre a cibercultura**. Porto Alegre: Sulina, 2003.

PINHEIRO, P. P. **Direito Digital Aplicado 2.0**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

REDES SOCIAIS: Aspectos Jurídicos. Disponível em: <<https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqPics/1311401298P647.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2024.

VOLPATO, B. Ranking: as redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo em 2023, com insights e materiais. **Resultados Digitais**, 24 abril 2024. Disponível em: <<https://resultadosdigitais.com.br/marketing/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/>>. Acesso em: 30 ago. 2024.